

1500316-45.2021.8.26.0246

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: João Luis Monteiro Piassi
Comarca: Ilha Solteira
Foro: Foro de Ilha Solteira
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... condenação anterior definitiva por crime de roubo majorado - Aumento de 1/6 da pena - Pretendido, também, o afastamento da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão - Acolhimento - Além de tratar-se de reincidência específica, a agravante da reincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão, por ser circunstância preponderante, nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilha Solteira

Foro de Ilha Solteira

2ª Vara

Avenida Brasil Norte, 1680, Ilha Solteira-SP - cep 15385-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500316-45.2021.8.26.0246 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500316-45.2021.8.26.0246

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170763/2021 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 18683209 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 788/21/111 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2170763 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAPHAEL STALLONE SANTOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Monteiro Piassi

I - RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de processo-crime proposto pelo Ministério Público Estadual contra o Sr. Raphael Stallone Santos da Silva.

Na denúncia, narra-se que no dia 26 de junho de 2021, às 06h20min, na Alameda primavera, nº 30, quadra C, lote 01, Ipê, na cidade e comarca de Ilha Solteira/SP, o denunciado, qualificado à fl. 13, manteve sob sua guarda arma de fogo (um revólver da marca Taurus, calibre .32) com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/25.

Consta, que, em data anterior ao dia 26 de junho de 2021, em local incerto, o denunciado adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda CG 125 Titan KS, descrita no auto de exibição e apreensão de fls. 23/25, com sinal de identificação (numeração do motor)

suprimido.

Consta dos inclusos autos, por fim, que, nas circunstâncias de tempo e lugar supracitadas, o denunciado, ouvido à fl. 08, guardou, para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 06 (seis) cigarros parciais de "maconha", com peso aproximado de 1,0 grama, bem como resquícios de "maconha", que estavam no interior de um dechavador, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/25, auto de constatação preliminar de fls. 26/27 e fotos de fls. 50 e 53.

Prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 101/104).

Auto de exibição/apreensão às fls. 23/25.

Laudo Pericial do Celular do réu às fls. 153/159 e 160/164.

Fotos dos objetos apreendidos (fls. 50/57).

Perícia na arma apreendida (fls. 194/496).

Os laudos de constatação provisória (fl. 26/27) e definitiva tiveram resultado positivo para 1g de "Maconha" (fls. 165/167).

Recebida a denúncia em 14 de julho de 2021 (fls. 135/136).

Citado por videoconferência (fl. 145), o réu ofereceu defesa escrita (fls. 146/149).

Mantido o recebimento da inicial (fl. 150/152).

No curso da instrução (fls. 214/215), realizou-se oitiva em audiência de duas testemunhas e do réu

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a absolvição por falta de provas.

Folha de Antecedentes Penais (fls. 72/84) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 66/71).

É o relatório.

Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Da Imputação do Crime de Porte de Arma com o Número de Identificação Suprimido praticado pelo Sr. Raphael Stallone Santos da Silva

Dispõe o art. 16, §1º, inc. IV da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento):

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

II - modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;

III - possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

IV - portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

V - vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e

VI - produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.

§ 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Indiferente para a configuração do tipo o fato da arma estar municiada ou não:

HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO. DISPOSITIVO LEGAL VIGENTE.

1. Malgrado os relevantes fundamentos esposados na impetração, este Tribunal já

firmou o entendimento segundo o qual o porte ilegal de arma de fogo desmuniada e o de munições, mesmo configurando hipótese de perigo abstrato ao objeto jurídico protegido pela norma, constitui conduta típica.

2. "O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo muniada ou não. Precedentes." (STF, HC 104.206/RS, 1.^a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/08/2010).

3. Ordem denegada. (HC 174.156/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)

Outrossim, indiferente tratar-se de arma de uso permitido ou proibido:

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. IDENTIFICAÇÃO PELA PERÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O simples fato de portar ilegalmente arma de fogo com numeração raspada caracteriza a conduta descrita no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato, que tem por objetivo proteger a segurança pública e a paz coletiva, independentemente de ter a identificação sido descoberta pela perícia.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1593323/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL - Porte de arma de fogo com a numeração raspada - Recurso da defesa - Desclassificação para o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 - Inadmissibilidade - Para a configuração do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, é irrelevante se a arma de fogo é de uso permitido ou restrito, bastando que o armamento detenha a numeração raspada, como no caso dos autos - Condenação mantida - Fixação do regime inicial aberto, com a aplicação da detração penal - Não acolhimento - Impossibilidade de analisar, no caso concreto, o requisito subjetivo necessário à progressão de regime - Defesa que não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos informações acerca da conduta carcerária do acusado - Detração penal que deve ser mais bem analisada pelo Juízo das Execuções - Recurso defensivo improvido. Recurso do Ministério Público - Exasperação da pena em razão dos maus antecedentes do agente - Procedência - Existência de condenação anterior definitiva por crime de roubo majorado - Aumento de 1/6 da pena - Pretendido, também, o afastamento da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão - Acolhimento - Além de tratar-se de reincidência específica, a agravante da reincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão, por ser circunstância preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal e da jurisprudência do Pretório Excelso - Exasperação da pena de rigor - Afastamento da substituição da sanção corporal por restritiva de direitos e multa - Admissibilidade - Réu que possui maus antecedentes e, se não bastasse, é reincidente específico - Benesse que não se mostra socialmente recomendável ao presente caso - Apelo ministerial provido.

(TJSP; Apelação Criminal 0037126-46.2014.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2016; Data de Registro: 29/07/2016)

O objeto apreendido, com base em mandado de busca e apreensão regularmente expedido (fls. 23/25), um revólver da marca Taurus, calibre .32, desmuniado, tinha a numeração suprimida, como se infere do laudo pericial de fls. 194/196.

Em juízo, a testemunha de acusação, o Sr. Osmar de Oliveira, policial militar, narrou que: deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência do acusado. Durante a diligência localizaram uma pistola (calibre 32 com a numeração suprimida), dentro de uma bota. Também encontraram celulares, dischavador com

resquícios de droga, uma motocicleta e um motor. Aduz que havia denuncia de que o réu estaria envolvido em uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Declara que o calibre dos cartuchos encontrados no local dos fatos da ocorrência de disparo de arma de fogo não se assemelham ao calibre da arma de fogo localizada neste feito. O tio do réu, Marcelo, acompanhou as diligências. Não se recorda se foi encontrada munição. O acusado assumiu a propriedade do armamento, bem com disse que comprou o motor no Estado do Mato Grosso do Sul.

Em juízo, a testemunha de acusação, o Sr. Delmir José Gon Munhoz, policial militar, narrou que: dias antes da operação tomaram conhecimento de ocorrência de disparo de arma de fogo. Receberam uma denuncia dando conta que o réu estava envolvido na ocorrência. A autoridade policial representou solicitando deferimento de mandado de busca. O Juízo deferiu. Durante a diligência localizaram uma arma de fogo, droga, motocicleta (com motor diverso) e um motor utilizado em veículo semelhante (um deles com numeração raspada). Indagado o réu disse que havia comprado a motocicleta e o motor, porém não indicou a origem exata. Não se recorda se o acusado assumiu a propriedade do armamento. Informou que comparando o calibre da arma apreendida (.32) e o calibre dos cartuchos localizados na ocorrência de disparo de arma (.38) constatou que são semelhantes. O armamento encontrado não estava municiado. Não tem informações acerca da autoria da ocorrência de disparo de arma de fogo. Afirma que não participou das diligências para constatação de furto de motor no Estado do Mato Grosso do Sul.

Em seu interrogatório, o réu, o Sr. Raphael Stallone Santos da Silva, narrou que: assumiu a propriedade da droga e da motocicleta. Quanto à arma disse que não tinha conhecimento, acrescentando que seu tio estava residindo em seu imóvel e que o armamento foi encontrado em sua bota. Em relação ao motor disse que comprou na cidade de Aparecida do Taboado/MS e que o equipamento era proveniente de leilão. Argumenta que possui nota fiscal do motor (250 cilindradas). A motocicleta (125 cilindradas) possui documento de licenciamento e seu motor possui numeração. Comprou a motocicleta de um senhor de nome João. Reitera que não sabia da existência da arma. O armamento foi encontrado em uma botina pertencente a seu tio. Aduz que avisou aos policiais que não era proprietário da arma. Novamente afirma que não tinha conhecimento da arma, acrescentando que não tinha problemas com seu tio. Asseverou que a motocicleta estava com o motor original (125 cilindradas) e não com o motor de 250 cilindradas com a numeração raspadas, como descrito na denuncia. Comprou a moto diretamente com o senhor João de Castro e pagou em serviços de doma de cavalos.

As testemunhas de acusação, os policiais civis, confirmaram o encontro, em diligência amparada por mandado de busca na residência do réu, da arma de fogo com numeração raspada (dentro de uma bota do réu), dos cigarros de maconha e da motocicleta com motor modificado e numeração suprimida.

Que a arma era do réu e não de seu tio encontra eco no depoimento prestado por Marcelo em sede policial, o qual afirmou não saber que o réu possuía uma arma de fogo. A versão do réu de que a arma era de seu tio não encontra respaldo em nenhuma das provas produzidas em juízo.

Desta feita, reputo que a arma com numeração suprimida estava na posse do acusado, razão pela qual restou caracterizado o crime do art. 16, parágrafo primeiro, inc. IV, da Lei 10.826/2003.

Incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), uma vez que a parte ré praticou a infração penal ora em julgamento após o trânsito em julgado de outra condenação (art. 63 do CP), conforme se extrai da sua Folha de Antecedentes Criminais (fls. 72/84) / Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 66/71), e antes do transcurso do lapso depurador (art. 64, inc. I, do CP). Não incidem quaisquer circunstâncias atenuantes.

Da Imputação do Crime de Receptação Praticado pelo Sr. Raphael Stallone Santos Silva.

Dispõe o art 180, caput, do CP:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Receptação qualificada (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 4º - A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 6º Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.531, de 2017)

Para a configuração do crime de receptação própria exige-se: (i) ter havido, anteriormente, um delito, não se admitindo a contravenção penal, independentemente de prévia condenação pelo crime anterior, o qual não necessariamente deva ser contra o patrimônio; e (ii) (i) dolo direto (AgRg no HC 498.117/SP, 6ª Turma, Rel. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.11.2019).

O auto de apreensão demonstra que a motocicleta encontrada com o réu tivera sinal identificador adulterado. Aqui, cumpre observar que se colhe do STJ a orientação de que a supressão de sinal identificador está amparada pela redação do art. 311 do CP, por onde não se há falar em violação ao princípio da legalidade e à tipicidade cerrada (REsp 1035710/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 28/06/2011). Portanto, presente o delito anterior.

O laudo pericial (fls. 229/235) dá conta de que "(A)pós os exames conclui-se que a séria identificadora do motor se apresentou adulterada, mediante amolgaduras."

A pedido, foi concedido prazo de 10 dias para que a defesa juntasse documentos que comprovassem a propriedade da motocicleta (fls. 214/215): não vieram aos autos.

No mais, a prova oral permite concluir que o réu sabia da origem ilícita do objeto. O réu afirmou em juízo que a motocicleta (125 cilindradas) possui documento de licenciamento e seu motor possui numeração: mentiu, como demonstra o laudo pericial e sua inércia em juntar aos autos os documentos da moto.

Com efeito, trata-se de indivíduo com ampla ficha criminal, por onde se extrai sua inserção nos meios criminosos. Não é crível, nesta linha de inteligência, a versão de que não soubesse sobre a supressão da numeração da moto, quando a adquiriu. Reforça esta conclusão as circunstâncias em que se deram a transação da moto: negociação feita com pessoa desconhecida, em local atípico (considerando não haver uma prova sequer da transação em leilão, conforme alegado) e pagamento em espécie.

Desta feita, reputo demonstrada a prática do delito de receptação.

Incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), uma vez que a parte ré praticou a infração penal ora em julgamento após o trânsito em julgado de outra condenação (art. 63 do CP), conforme se extrai da sua Folha de Antecedentes Criminais (fls. 72/84) / Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 66/71), e antes do transcurso do lapso depurador (art. 64, inc. I, do CP).

Não incidem quaisquer circunstâncias atenuantes.

Da Imputação do Crime de Consumo de Drogas Ilícitas Praticado pelo Sr. Raphael

Stallone Santos Silva.

Dispõe o art. 28 da Lei de Drogas:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

As substâncias apreendidas foram identificadas pelos peritos como tetraidrocanabinol, definida como droga pelo art. 66 da Lei nº 11.343/2006 e pela Portaria SVS/MS nº 344/1998.

O auto de apreensão e a prova oral produzida em juízo provam que estavam na posse do réu.

Considerando a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do réu, reputo demonstrada a prática do delito do art. 28 da Lei de Drogas.

O réu confessou espontaneamente o crime, razão pela qual faz jus à atenuante do art. 65, inc. IV, "d", do CP, na inteligência da Súmula 545 ("Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.") do STJ.

Concurso de Crimes

Uma vez que os delitos foram praticados por mais de uma ação ou omissão, reconheço o concurso material (art. 69 do CP), somando-se as penas privativas de liberdade, quando da mesma espécie. As penas de multa serão aplicadas distinta e integralmente (art. 72 do CP).

Responsabilidade Penal

Tudo bem examinado e ponderado, deve ser observado, ainda nesta sede, que nada alegou a defesa que permitisse afastar a antijuridicidade da conduta delitiva imputada à parte ré, a qual, aliás, agiu com entendimento, autodeterminação e ciência da ilicitude do fato praticado, quando era certamente de se lhe exigir a adoção de conduta diversa.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o Sr. Raphael Stallone Santos da Silva praticou os delitos de Porte de Arma com Numeração Suprimida, Recepção, e Consumo de Drogas Ilícitas, devendo ser responsabilizado penalmente pela suas condutas.

III - FIXAÇÃO DA PENA

Dosimetria das Penas dos Crimes de Porte de Arma com Numeração Suprimida e Recepção Praticados pelo Sr. Raphael Stallone Santos da Silva

Em atenção ao Princípio da Individualização das Penas (art. 5º, inc. XLVI, da CF/88) e ao Sistema Trifásico (art. 68 do CP), passo à dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), tem-se que:

i) Na análise da culpabilidade, deve-se examinar, na lição de Bitencourt, em seu Tratado de Direito Penal (vol. 1, 2017, p. 788), "(...) a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu". Nada há nos autos que permita concluir por um grau diferenciado de censura da parte ré. Em outras palavras, o grau de censura necessário já é alcançado pelo mínimo da pena aplicada. Assim, a culpabilidade deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

ii) Na análise dos antecedentes, deve-se examinar a vida pregressa do réu na seara criminal. Antes, porém, de proceder a este exame, faz-se oportuno estabelecer alguns parâmetros - à luz da doutrina e da jurisprudência dominantes -, a serem

observados.

Segundo Masson, em seu Código Penal Comentado (2021, p. 416), para a caracterização dos maus antecedentes, "basta a existência de uma condenação penal definitiva", sendo que o "trânsito em julgado da condenação pode ser anterior ou posterior à prática do novo delito". Assim, é suficiente que o antecedente criminal: (i) seja relativo a fato anterior à infração em julgamento (STJ. 5ª Turma. HC n. 268.762/SC, Min. Regina Helena Costa, DJe 29/10/2013; STJ. 6ª Turma. HC 189.385-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014); e (ii) tenha se formado definitivamente (transitado em julgado) antes do julgamento do crime em que ele é valorado.

Nesta ordem de ideias, pode ocorrer de a parte ré possuir uma ou mais condenações definitivas por fatos praticados antes do que está sendo atualmente julgado.

Cumprе, portanto, estabelecer uma casuística a este respeito.

Em havendo uma única condenação por infração penal anterior, registrada no histórico criminal da parte ré, devem-se distinguir ao menos duas situações: (i) se o trânsito em julgado da condenação pelo fato pretérito for posterior ao fato em julgamento, então estar-se-á diante de um mau antecedente; ou (ii) se tanto o fato pretérito, quanto o trânsito em julgado da condenação a ele relativa, forem anteriores ao fato em julgamento, então estar-se-á diante da reincidência em sentido técnico (art. 63 do CP), salvo se houver transcorrido o prazo depurador (art. 64, inc. I, do CP), hipótese em que a condenação definitiva anterior será valorada como antecedente criminal, observado o sistema da perpetuidade, abaixo examinado.

Em havendo duas ou mais condenações por infrações penais anteriores, registradas no histórico criminal da parte ré, pode ocorrer de: (i) a prática da infração penal sob julgamento ter se dado (a) após o trânsito em julgado de uma condenação por delito anterior, caso em que essa será valorada como reincidência; e (b) após a prática de outro delito, cujo trânsito em julgado sobreveio antes do julgamento atual, caso em que essa será valorada como mau antecedente; ou (ii) a prática da infração penal sob julgamento ter se dado após o trânsito em julgado de duas ou mais condenações por delitos anteriores, caso em que uma poderá ser considerada como reincidência e a outra (ou mais) como mau antecedente, observado o entendimento consagrado na Súmula 241 do STJ ("A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial").

Aqui, cabe observar que, condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (Tema Repetitivo 1077, REsp 1794854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Um resumo do quanto exposto nos é oferecido por Masson (idem, p. 444): "(...) se o réu possui mais de uma condenação definitiva, uma pode ser utilizada como mau antecedente e a outra como agravante genérica (reincidência, não se falando em bis in idem. Na hipótese de múltiplas condenações definitivas, o magistrado deve utilizar uma delas para caracterizar a reincidência, se for o caso, e as demais como maus antecedentes."

Sobre o momento da condenação penal definitiva utilizada como mau antecedente, vale observar que a ela não se aplica o período depurador de que trata o art. 64, I, do CP, conforme decidido pelo STF, em sede de Repercussão Geral, RE 593.818, Tema 150. Em outras palavras, o sistema penal adota a regra da perpetuidade em matéria de antecedentes (nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: 5ª Turma, AgRg no HC 558.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 15/09/2020, DJe. 21/09/2020; e 6ª Turma, AgRg no REsp 1790225/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/09/2020, DJe. 22/09/2020). Portanto, é possível considerar qualquer condenação anterior (desde que já transitada em julgado e relativa a fato praticado antes daquele atualmente em julgamento), ressalvadas aquelas por atos infracionais pretéritos, pois que não configuram "crime" em sentido estrito (STJ, 5ª Turma, HC 623.117/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021, DJe. 12/02/2021; e STJ, 6ª

Turma, REsp 1702051/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/03/2018, DJe. 14/03/2018).

Por fim, conforme pacífico entendimento do STJ, "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (Súmula 636 do STJ), o que, contudo, não afasta a possibilidade de serem eles comprovados por outros meios (STF, 1ª Turma, HC 162.548, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/06/2020, DJe. 03/07/2020; e STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2018, DJe. 24/08/2018). Veda-se, todavia, por força do Princípio da Presunção de Inocência (art. 5º, inc. LVII, da CF/88), a utilização de "inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula 444 do STJ).

Postas estas premissas, ao analisar a Folha de Antecedentes Criminais (fls. 72/84) e a Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 66/71) da parte ré, constata-se a existência de mais de uma condenação definitiva por infrações praticadas antes desta em julgamento. Assim, uma delas será valorada, mais à frente, como reincidência; as demais, ora o são como maus antecedentes.

iii) Na análise da conduta social, consoante a já clássica lição de Bittencourt, em seu Tratado de Direito Penal (vol. 1, 2017, p. 791), deve-se examinar "o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc." Assim, não se pode confundir os antecedentes sociais da parte ré com os seus antecedentes criminais, de modo que se acabe valorando esses últimos nesta sede (STJ, 5ª Turma, HC 475.436/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/12/2018, DJe. 19/12/2018; e STJ, 6ª Turma, REsp 1.760.972/MG, Rel. Sebastião Reis Júnior, j. 08/11/2018, DJe. 04/12/2018)

Nada há nos autos que desabone a conduta social da parte ré. Assim, sua conduta social deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

iv) Na análise da personalidade do agente, "entendida como a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo" (idem, p. 790), deve-se examinar a sua índole e caráter. Este exame deve-se pautar em elementos concretos, sendo insuficiente, para fins de justificação de eventual valoração negativa, a simples menção a uma "personalidade criminosa" (STJ, 6ª Turma, HC 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015, DJe. 11/12/2015)

Não há nos autos elementos concretos que permitam aferir conclusivamente a personalidade da parte ré. Assim, sua personalidade deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

v) Na análise dos motivos do crime, entendidos como "a fonte propulsora da vontade criminosa" (idem, p. 791), deve-se examinar a natureza e a qualidade dos motivos, ou, na lição de Hungria, citada por Bittencourt (idem, ibidem), se são morais/imorais ou sociais/antissociais.

Os motivos que levaram a parte ré a cometer o delito não fogem daquilo que é comum nos crimes deste jaez. Assim, os motivos devem ser valorados como circunstância judicial neutra.

vi) Na análise das circunstâncias do crime, deve-se ter em vista que as do art. 59 do CP não se confundem com as circunstâncias legais, analisadas na segunda fase da dosimetria. Segundo Bittencourt (idem, ibidem), as circunstâncias "defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objetos, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes", devendo-se cuidar que "determinadas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime ou, de alguma forma, são valoradas em outros dispositivos, ou até mesmo como elementares do crime", hipóteses em que deverão ser examinadas em outro momento. As circunstâncias em que se deu o crime já estão abrangidas pelo tipo penal. Assim, as circunstâncias do crime devem ser valoradas como circunstâncias judiciais neutras.

vii) Na análise das consequências do crime, deve-se ter em vista que essas não se confundem com o resultado natural ou jurídico do crime. Mais uma vez, na lição de Bittencourt (idem, p. 792), cabe "analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime." Não se constata que o crime tenha gerado danosidade que já não esteja abrangida

pelo tipo, nem há notícia de alarma social. Assim, as consequências do crime devem ser valoradas como circunstâncias judiciais neutras.

viii) Na análise do comportamento da vítima, deve-se examinar se a vítima contribuiu, de alguma maneira, para a produção do resultado.

Os crimes em questão (posse de arma e uso de drogas) são classificados doutrinariamente como delito vago, isto é, conquanto o Estado seja considerado uma vítima indireta, não há nenhuma vítima direta definida, razão pela qual não se cogita do comportamento da vítima para a produção do resultado delitivo.

Para a valoração das circunstâncias judiciais negativas, utilizo a fração de 1/8, filiando-me ao recente precedente do STJ:

"4. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

5. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.

(AgRg nos EDcl no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)"

Havendo uma circunstância judicial negativa, qual seja a existência de maus antecedentes, a pena-base fica fixada em:

a) 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa para o crime de porte de arma com numeração suprimida; e

b) 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa para o crime de receptação.

Na segunda fase da dosimetria, tem-se que:

i) Incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

ii) Não incidem quaisquer circunstâncias atenuantes.

Para a valoração das agravantes e das atenuantes, valho-me da fração de 1/6 (STF - HC: 69392 SP, Relator: NÉRI DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/1992, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 12-03-1993 PP-03560 EMENT VOL-01695-03 PP-00610).

Não havendo quaisquer circunstâncias atenuantes a serem aplicadas, mas presente a agravante da reincidência, a pena-base deve ser majorada. Assim, a pena-intermediária fica fixada em:

a) 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão e 12 dias-multa para o crime de porte de arma com numeração suprimida; e

b) 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão e 12 dias-multa para o crime de receptação.

Na terceira fase da dosimetria, tem-se que:

i) Não incidem quaisquer causas de aumento da pena.

ii) Não incidem quaisquer causas de diminuição da pena.

Não havendo quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena a serem aplicadas, a pena-definitiva fica fixada no mesmo patamar da pena-intermediária, isto é:

a) 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão e 12 dias-multa para o crime de porte de arma com numeração suprimida; e

b) 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão e 12 dias-multa para o crime de receptação.

Dosimetria da Pena dos Crimes de Porte Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Praticados pelo Sr. Raphael Stallone Santos da Silva

No que diz respeito ao delito do art. 28 da Lei de Drogas, cabe destacar que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (1ª Turma. RE 430105 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 13/02/2007), não houve a descriminalização da conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, senão, mera despenalização pelo posse de drogas para consumo pessoal.

Ademais, para aplicação das sanções contidas no referido artigo 28 da Lei de Drogas, evidentemente, ao juiz cabe analisar as circunstâncias pessoais do agente, a necessidade e a efetividade da medida, e demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Neste ponto, embora a natureza da droga seja altamente deletéria, a quantidade

apreendida não é elevada.

Note-se, ainda, que, a reincidência de que trata o artigo 28, parágrafo 4º, da Lei de Drogas é específica e, portanto, somente gera efeitos quando da recorrência na mesma conduta de posse de drogas para uso próprio (STJ. 6ª Turma. REsp 1.771.304-ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 10/12/2019)

Observadas as peculiaridades do caso, viável a imposição da sanção mais branda, consistente na advertência sobre os efeitos das drogas.

Concurso de Crimes

Somadas as penas pelo concurso material, totalizam:

- a) 5 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão;
- b) 24 dias-multa.
- c) advertência sobre os efeitos das drogas.

Valor do Dia-Multa

Fixo o valor da dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP), uma vez que não há nos autos dados suficientes à análise exauriente da situação econômica da parte ré (art. 60, caput, do CP).

Detração

Deixo de efetuar a detração (art. 42 do CP), como manda o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que ausentes informações suficientes sobre imposição e cumprimento de penas privativas de liberdade por outros crimes (art. 111 da LEP).

Regime Inicial de Cumprimento

Dispõe o art. 33 do CP:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1º - Considera-se:

- a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
- b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
- c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

- a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
- b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
- c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Da leitura do referido artigo, depreende-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena é feita a partir da aferição de quatro critérios: tipo de pena prevista para o tipo legal (reclusão ou detenção), quantidade de pena aplicada, reincidência e circunstâncias judiciais (art. 33, §§2º e 3º, do CPP), sendo certo que a imposição de regime mais severo do que o permitido pela pena aplicada exige motivação idônea (Súmula 719-STF: "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea"), exigência essa não satisfeita pela mera menção à gravidade em abstrato do crime (Súmula 718-STF: "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada").

No presente caso, tem-se que:

- i) a pena ficou definitivamente fixada em 5 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão

- ii) a parte ré é reincidente; e
- iii) as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

Portanto, entende-se como correto o estabelecimento do regime fechado para o cumprimento inicial da pena.

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos

Dispõe o art. 44 do CP:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposos;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 1º (VETADO)

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Da leitura do referido artigo, depreende-se que a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos depende do preenchimento de requisitos objetivos (natureza do crime e quantidade de pena aplicada) e subjetivos (não ser reincidente em crime doloso, observada a exceção da recomendação social da medida, e ser suficiente a substituição).

No presente caso, a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente em crime doloso, não sendo a substituição socialmente recomendável e as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente.

Portanto, conclui-se pela impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Suspensão Condicional da Pena (Sursi)

Dispõe o art. 77 do CP:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Da leitura do referido artigo, depreende-se que a possibilidade da concessão da suspensão condicional da pena depende do preenchimento de requisitos objetivos (natureza e quantidade da pena privativa de liberdade e sua não substituição por restritiva de direitos) e subjetivos (não ser reincidente em crime doloso e parcela das circunstâncias judiciais favoráveis).

No presente caso, a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 2 (dois) anos, o réu é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais pertinentes

foram valoradas negativamente.

Portanto, conclui-se pela impossibilidade da concessão da suspensão condicional da pena.

IV- DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o Sr. Raphael Stallone Santos da Silva, qualificado à fl. 13, à pena de 5 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão e 24 dias-multa, com o dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser inicialmente cumprida em regime fechado e advertência sobre os efeitos das drogas. Isso por considerar a parte ré como inversa nos arts. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, no artigo 180, caput, do CP, e no artigo 28 da Lei 11.343/06, todos na forma do art. 69 do CP.

Deixo de fixar valor mínimo para a indenização, a despeito do disposto no art. 387, inc. IV, do CPP, pois não foi deduzido pedido neste sentido (REsp 1193083/RS, Rel. Min. Laurita Faz, Quinta Turma, j. 20/08/2013, DJe 27/08/2013).

V - COMUNICAÇÕES FINAIS

Em atenção ao disposto no art. 387, §1º, do CPP, observe-se que a parte ré respondeu a este processo presa, nada tendo sobrevivendo no curso do processo a alterar o juízo sobre a necessidade da imposição de sua prisão preventiva. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado. Recomende-se, portanto, o réu preso no estabelecimento em que se encontra.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/2003). Neste ponto, observo que não há lacuna no CPP, a atrair a incidência do CPC/15, notadamente dos dispositivos que ali tratam sobre a gratuidade de justiça. Quisesse o legislador isentar o acusado pobre das custas nos crimes de ação penal pública, teria o feito, como de fato o fez no art. 806, §1º, do CPP. Nem se diga que o art. 806, §1º aplica-se à hipótese, pois, como se sabe, o parágrafo excepciona a regra do caput (art. 11, inc. III, alínea "c", da LC 95/98).

Com efeito, consoante a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita, em se tratando de ação penal pública, cabe ao Juízo da Execução Penal (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2020, DJe 28/02/2020; e AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 04/02/2020, DJe 27/02/2020), sendo certo que a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça não exclui a possibilidade de condenação do acusado ao pagamento de custas processuais, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2020, DJe 28/02/2020; e AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 11/04/2019, DJe 30/04/2019).

Determino o perdimento dos objetos apreendidos, com fundamento no art. 91 do CP.

Proceda-se em relação às drogas na forma do art. 72 da Lei 11.343/06, acaso não se tenha procedido na forma dos arts. 50 e 50-A do mesmo diploma legal.

Transitado em julgado: (i) proceda-se à atualização do valor da multa, intimando-se o réu para pagamento em 10 dias, nos termos dos arts. 49, §2º, 50 e 51 do CP e 164 da LEP; (ii) oficie-se o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do art. 15, III, da CF/88; (iii) oficie-se o IIRGD.

Expeça-se Certidão de Honorários Advocatícios, nos termos do Convênio DPE/OAB, se for o caso.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Ilha Solteira, 15 de fevereiro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA